

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO MERCOSUL: LIMITES, POTENCIALIDADES E CAMINHOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO

Pedro Paulo Henrichs Neto

1 INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (Mercosul), instituído em 1991 pelo Tratado de Assunção, configura-se como uma das mais ambiciosas iniciativas de integração regional na América Latina. Embora tenha alcançado avanços significativos na dimensão econômica e comercial, o bloco continua a enfrentar desafios estruturais no que se refere à consolidação de uma governança democrática que incorpore, de forma efetiva, a participação da sociedade civil em seus processos decisórios. A tensão entre a natureza intergovernamental do Mercosul e a demanda por mecanismos participativos mais inclusivos levanta questionamentos sobre a legitimidade das decisões tomadas em suas instâncias institucionais.

Nesse contexto, ganha relevância a análise apresentada no artigo “A participação em organizações internacionais: uma análise da experiência de empresários e trabalhadores no Mercosul (1995-2019)”, que examina a atuação de atores sociais no Subgrupo de Trabalho nº 10 (SGT 10), responsável pelas questões trabalhistas e sociais. O estudo evidencia padrões de engajamento, identifica obstáculos institucionais e políticos à efetividade da participação e oferece subsídios importantes para refletir sobre os limites da atuação da sociedade civil no interior do bloco.

Partindo dessa base empírica, este ensaio tem como objetivo aprofundar e ampliar a discussão proposta no artigo original, contextualizando seus achados no debate teórico contemporâneo sobre democracia, legitimidade e governança global. Busca-se, assim, articular teoria e prática por meio da análise crítica dos mecanismos participativos do Mercosul, com especial atenção ao funcionamento do SGT 10.

Para tanto, a argumentação desenvolve-se em quatro seções principais: (1) o marco teórico sobre participação em organizações internacionais, com destaque para os conceitos de legitimidade democrática e accountability transnacional; (2) a análise dos resultados empíricos relativos à participação de trabalhadores e empresários no SGT 10 entre 1995 e 2019; (3) uma comparação com outras experiências de integração regional, como a União Europeia e a Unasul; e (4) recomendações estratégicas voltadas ao aprimoramento da participação social no Mercosul, com vistas ao fortalecimento de sua legitimidade institucional.

2 PARTICIPAÇÃO E LEGITIMIDADE EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

A discussão sobre participação democrática em arenas internacionais emergiu com força a partir do reconhecimento de que muitos processos decisórios globais se desenvolvem à margem do controle democrático tradicional. David Held (1995) sustenta que a democratização da governança global exige estruturas institucionais que ultrapassem os limites do Estado-nação, assegurando a inclusão cidadã em escala transnacional. Nesse mesmo sentido, Keohane (2003) argumenta que o conceito de accountability deve ser estendido às instituições internacionais, de modo a garantir transparência e responsabilidade em suas deliberações.

Thomas Risse (2000) acrescenta que a participação da sociedade civil é essencial não apenas para a legitimidade normativa, mas também para a formação de uma esfera pública transnacional, capaz de sustentar consensos democráticos. Robert Dahl (2005), por sua vez, afirma que a legitimidade democrática exige que os indivíduos tenham capacidade de influenciar decisões que impactam suas vidas — um desafio ainda mais complexo em instituições sem representação direta ou eleições globais.

Para Graham Smith (2009), a participação pode ser analisada a partir de dois componentes fundamentais: presença — ou seja, o acesso dos atores sociais aos espaços decisórios, e voz, a capacidade real desses atores de influenciar os resultados das decisões. Aplicando esse marco ao contexto do Mercosul, é possível observar que, embora a presença da sociedade civil tenha sido formalmente reconhecida no Protocolo de Ouro Preto (1994), a influência efetiva sobre as decisões permanece limitada, especialmente em razão da natureza intergovernamental e consultiva das estruturas participativas do bloco (Malamud, 2011; Keohane; Macedo, 2009).

3 A PARTICIPAÇÃO NO SGT 10: RESULTADOS E DESAFIOS

A análise do Subgrupo de Trabalho nº 10 (SGT 10), responsável por temas trabalhistas e sociais, revela de forma concreta os limites da participação social no Mercosul. Com base no estudo de Silva (2020), identificam-se dois achados centrais: (1) o progressivo declínio da participação de organizações da sociedade civil nas reuniões do subgrupo e (2) a maior permeabilidade da agenda institucional às demandas dos trabalhadores em relação às dos empresários.

3.1 Redução da participação social

Os dados analisados evidenciam uma queda expressiva na participação social, que passou de uma média de 11 organizações por reunião entre 1995 e 1999 para apenas quatro no período de 2015 a 2019. Essa retração pode ser atribuída a três fatores principais:

Mudanças políticas regionais: a ascensão de governos com orientações conservadoras, como os de Mauricio Macri (Argentina) e Michel Temer (Brasil), resultou no desmonte de políticas sociais e no esvaziamento de instâncias participativas. A suspensão da Cúpula Social em 2017 é sintomática dessa tendência (Ramanzini Junior; Luciano, 2021).

Fragilidade normativa: A Resolução nº 53/2019, ao regulamentar a participação do setor privado, manteve o caráter consultivo e não vinculante das decisões, desestimulando o engajamento dos atores sociais. Como argumenta Mariano (2015), a efetividade da participação no Mercosul sempre esteve subordinada à disposição política dos Estados-membros.

Estratégias institucionais divergentes: Entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), passaram a privilegiar canais bilaterais de articulação com os governos nacionais, em detrimento da atuação nos fóruns regionais (CNI, 2019), o que contribuiu para o enfraquecimento deliberado da instância participativa.

3.2 Maior Influência dos Trabalhadores

Apesar da diminuição do número de organizações participantes, os sindicatos conseguiram exercer maior influência sobre a agenda do SGT 10. Entre 1995 e 2019, 71% das propostas sindicais foram aprovadas, em contraste com apenas 29% das apresentadas por entidades empresariais. Essa assimetria pode ser explicada por três aspectos:

Alinhamento temático com os objetivos institucionais: O foco do subgrupo em direitos laborais e políticas sociais favoreceu a recepção de propostas sindicais, como exemplifica a aprovação da Carta de Direitos Fundamentais dos Trabalhadores, elaborada pela CGTRA em 1998 (Mercosul, 2015b).

Estratégia propositiva: A Central Única dos Trabalhadores (CUT), por exemplo, adotou postura proativa, com 60% de suas intervenções pautadas em proposições concretas. A CNI, em contrapartida, registrou comportamento mais reativo, centrado na abstenção e obstrução (CNI, 2019).

Capacidade organizacional diferenciada: A CGTRA argentina manteve uma atuação mais consistente e articulada do que seus pares brasileiros, evidenciando diferenças na capacidade de mobilização e na estrutura organizacional entre os sindicatos nacionais.

4 COMPARAÇÕES COM OUTRAS EXPERIÊNCIAS REGIONAIS

A análise da participação social no Mercosul torna-se mais elucidativa quando comparada a outras experiências de integração regional, especialmente no que diz respeito à institucionalização de mecanismos participativos. Dois casos emblemáticos nesse sentido são a União Europeia (UE) e a extinta União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que, embora inseridas em contextos distintos, oferecem lições relevantes para o fortalecimento democrático no Mercosul.

No caso da União Europeia, observa-se um modelo mais avançado de engajamento da sociedade civil, consolidado por meio de instituições como o Comitê Econômico e Social Europeu (CESE). Este órgão funciona como um espaço permanente de representação de trabalhadores, empregadores e demais grupos organizados, com competência consultiva formal e, em diversas áreas, poder de influenciar o processo normativo comunitário (Nanz & Steffek, 2004). A atuação do CESE contribui para conferir legitimidade democrática às decisões da UE, ao mesmo tempo em que promove o diálogo estruturado entre sociedade civil e instituições europeias. Em contraste, o Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES) do Mercosul opera com um mandato significativamente mais limitado, sendo restrito à emissão de recomendações não vinculantes e com impacto reduzido sobre as deliberações dos órgãos decisórios do bloco.

Já a Unasul, durante seu funcionamento, apresentou propostas inovadoras de inclusão social, especialmente com a criação de conselhos participativos que contavam com a presença ativa de movimentos sociais, sindicatos e representantes de povos indígenas. Essas iniciativas indicavam uma abertura institucional inédita na região, promovendo um modelo de governança mais horizontal e plural. No entanto, a ausência de uma estrutura normativa robusta e de garantias institucionais de continuidade tornaram esses espaços vulneráveis à instabilidade política regional. Com a mudança na correlação de forças entre os governos sul-americanos, a Unasul foi gradualmente esvaziada até sua dissolução formal em 2019 (Briceño-Ruiz, 2018).

A comparação entre os três blocos evidencia que a efetividade da participação social em processos de integração regional depende, sobretudo, do grau de institucionalização e da estabilidade política dos mecanismos criados. Enquanto a UE demonstra que é possível consolidar canais participativos duradouros e influentes, a experiência da Unasul ilustra os

riscos de projetos inovadores que não são sustentados por bases normativas e políticas consistentes. O Mercosul, por sua vez, situa-se em uma posição intermediária: apesar de possuir fóruns formais de consulta, ainda carece de estruturas efetivas que garantam a influência real da sociedade civil sobre o processo decisório. Esse cenário indica a necessidade urgente de reformas institucionais que ampliem o alcance e a resiliência da participação social no bloco.

5 PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO MERCOSUL

Com base na análise teórica e empírica, propõem-se as seguintes medidas para aprimorar a participação social no âmbito do Mercosul: fortalecimento institucional e normativo; transformar o FCES em instância com poder de codecisão em matérias sociais e trabalhistas:

1. Institucionalização de mecanismos vinculantes

- Transformar o FCES em um órgão de codecisão em matérias sociais e trabalhistas;
- Criar um Observatório Social independente para monitorar a implementação de políticas.

2. Transparência e acesso à informação

- Publicar relatórios anuais sobre o impacto das propostas sociais nas decisões do bloco;
- Implementar plataformas digitais para consultas públicas, seguindo exemplos como o da OMC.

3. Diálogo estruturado entre atores

- Estabelecer mesas de diálogo tripartites permanentes (governos, empresários, trabalhadores).
- Criar um fundo regional para capacitação de organizações sociais menores.

4. Resiliência Institucional

- Desenvolver mecanismos de participação menos vulneráveis a mudanças políticas nacionais.
- Incluir cláusulas de participação social em todos os novos acordos do bloco.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da participação social no Mercosul, a partir do estudo do SGT 10, revela que o bloco permanece distante de um modelo democrático robusto e inclusivo. Apesar de avanços normativos, como o reconhecimento do FCES, a efetividade das contribuições da sociedade

civil segue limitada por estruturas intergovernamentais rígidas, falta de institucionalização e descontinuidade política.

Comparações com a União Europeia indicam que é possível construir canais de participação mais eficazes, desde que haja vontade política e comprometimento com a democratização regional. O atual cenário sul-americano, marcado pelo retorno de governos progressistas, apresenta uma oportunidade estratégica para fortalecer a inclusão social no processo de integração. Entretanto, mudanças estruturais profundas são necessárias para garantir a resiliência e legitimidade do bloco. Como alertam Tallberg e Zürn (2019), o futuro das organizações internacionais dependerá de sua capacidade de converter participação formal em influência real e substantiva.

REFERÊNCIAS

BRICEÑO-RUIZ, José. Times of change in Latin American regionalism. **Contexto Internacional**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, p. 527–548, 2018.

DAHL, Robert A. **Poliarquia: participação e oposição**. São Paulo: Edusp, 2005.

HELD, David. **Democracy and the global order: From the modern state to cosmopolitan governance**. Stanford: Stanford University Press, 1995.

KEOHANE, Robert O. Global governance and democratic accountability. In: HELD, David; KOENIG-ARCHIBUGI, Mathias (org.). **Taming globalization: frontiers of governance**. Cambridge: Polity Press, 2003. p. 130–159.

KEOHANE, Robert O.; MACEDO, Stephen. Democracy-enhancing multilateralism. **International Organization**, v. 63, n. 1, p. 1–31, 2009.

MALAMUD, Andrés. Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. **Norteamérica**, México, v. 6, n. 2, p. 33–54, 2011.

MARIANO, Karina P. **Regionalismo na América do Sul: a Unasul e o desafio da institucionalização**. São Paulo: Ed. UNESP, 2015.

MERCOSUL. Subgrupo de Trabalho nº 10 – **Relações do Trabalho, Emprego e Seguridade Social**. Carta de Direitos Fundamentais dos Trabalhadores do Mercosul, 2015b. Disponível em: <https://www.mercosur.int>. Acesso em: 20 abr. 2025.

NANZ, Patrizia; STEFFEK, Jens. Global governance, participation and the public sphere. **Government and Opposition**, v. 39, n. 2, p. 314–335, 2004.

RAMANZINI JUNIOR, Haroldo; LUCIANO, Bruno Theodoro. Regional (dis)integration beyond governments: explaining variation in civil society engagement across Mercosur working subgroups. **International Area Studies Review**, v. 24, n. 3, p. 197–214, 2021.

RISSE, Thomas. Let's argue! Communicative action in world politics. **International Organization**, v. 54, n. 1, p. 1–39, 2000.

SILVA, Glauco Peres da. A participação em organizações internacionais: uma análise da experiência de empresários e trabalhadores no Mercosul (1995–2019). **Revista Brasileira de Política Internacional**, Brasília, v. 63, n. 2, e011, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7329202000201>.

SMITH, Graham. **Democratic innovations**: designing institutions for citizen participation. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

TALLBERG, Jonas; ZÜRN, Michael. The legitimacy and legitimation of international organizations: introduction and framework. **The Review of International Organizations**, v. 14, n. 4, p. 581–606, 2019.